2013. évi …. törvény

a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény végrehajtásáról

Az Országgyűlés az Alaptörvény 36. cikk (1) bekezdése alapján az államháztartás 2012. évi vitelére vonatkozó költségvetési gazdálkodás jóváhagyása céljából a következő törvényt alkotja:

I. Fejezet

A 2012. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

1. A főösszegek és az egyenleg

1. §

Az Országgyűlés a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) végrehajtását – a 4-7. §-ban foglalt finanszírozási célú pénzügyi műveletek nélkül –

a) 14 422 528,0 millió forint bevétellel,

b) 15 021 171,3 millió forint kiadással és

c) 598 643,3 millió forint hiánnyal

hagyja jóvá.

2. §

A központi alrendszer kiadási és bevételi előirányzatainak teljesítését az *1. melléklet* tartalmazza a 2012. december 31-én fennálló besorolási rendnek megfelelően.

3. §

Az Országgyűlés a központi alrendszer mérlegét a *2. melléklet* szerint hagyja jóvá.

2. A költségvetés finanszírozásával kapcsolatos egyes rendelkezések

4. §

Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 11. § (1) bekezdésének megfelelően a központi költségvetés deviza- és forintadósság-állományából 2012-ben az államháztartásért felelős miniszter az adósságtörlesztési számla terhére

a) 1 239 816,6 millió forint összegben fizetett vissza forint államkötvényeket a belföldi és külföldi hitelezőknek,

b) 24 000,0 millió forint összegben fizetett vissza forint hiteleket a belföldi és külföldi hitelezőknek,

c) 412 573,1 millió forint összegben fizetett vissza devizakötvényeket a külföldi hitelezőknek,

d) 1 002 895,2 millió forint összegben fizetett vissza devizahiteleket a külföldi hitelezőknek,

e) 31 200,4 millió forint összegben állampapírokat vont be.

5. §

Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az 1. §-ban megállapított hiány finanszírozására a Gst. 11. § (1) bekezdése alapján az államháztartásért felelős miniszter 2012-ben

a) 471 819,6 millió forint összegben forint államkötvényeket értékesített,

b) 144 455,3 millió forint összegben devizahitelt vett fel külföldi hitelezőktől.

6. §

Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy 2012-ben a 4. §-ban megállapított visszafizetések finanszírozására és állampapír bevonások megvalósítására az államháztartásért felelős miniszter a Gst. 11. § (1) bekezdése alapján

a) 1 717 825,2 millió forint összegben forint államkötvényeket értékesített,

b) 637 466,7 millió forint összegben növelte a kincstárjegyek állományát,

c) 355 193,4 millió forint összegben vett át térítésmentesen állampapírokat és pénzeszközöket a Nyugdíjreform- és Adósságcsökkentő Alaptól.

7. §

Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az államháztartásért felelős miniszter – a Gst. 11. § (1) bekezdése alapján – a Kincstári Egységes Számla (a továbbiakban: KESZ) folyamatos likviditása és a társadalombiztosítási alapokból teljesített kiadásokhoz vállalt állami garancia fedezetének megteremtése érdekében 150 656,6 millió forinttal növelte a kincstárjegyek és 88 274,5 millió forinttal a devizakötvények állományát.

II. Fejezet

AZ ÁLLAMADÓSSÁG, AZ ÁLLAMI KÖVETELÉSEK KÖRE, KEZELÉSE ÉS VÁLTOZÁSA

8. §

(1) A kincstár által kezelt, állami kölcsönből és állami alapjuttatás járadékából fennálló követelések állománya 2012. december 31-én 207,7 millió forint, amelyből 45,9 millió forint a kölcsön típusú, 161,8 millió forint a járadék címén előírt követelés.

(2) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény végrehajtásáról szóló 2012. évi CLV. törvény 8. § (1) bekezdése szerint 2011. december 31-én ilyen címen fennállt 207,7 millió forint követelés a 2012. év során nem változott.

9. §

(1) Az Országgyűlés a Nyugdíjbiztosítási Alapnak (a továbbiakban: Ny. Alap) a 10. § *c)* pontjában megállapított 70 639,1 millió forint összegű hiányát az Ny. Alap KESZ hitelállományából 2013. december 27-ei hatállyal elengedi.

(2) Az Országgyűlés az Egészségbiztosítási Alapnak (a továbbiakban: E. Alap) a 12. § *c)* pontjában megállapított 46 923,2 millió forint összegű hiányát az E. Alap KESZ hitelállományából 2013. december 27-ei hatállyal elengedi.

(3) Az Országgyűlés 2013. december 27-ei hatállyal elengedi Apaj Község Önkormányzatának a 2006. évi vis maior keret terhére nyújtott támogatás visszatérítési kötelezettségéből adódóan a központi költségvetéssel szemben fennálló 3 392 352 forint tőkeösszegű tartozását és annak kamatait.

(4) Az Országgyűlés 2013. december 27-ei hatállyal elengedi Tóalmás Község Önkormányzatának a 2006. évi vis maior keret terhére nyújtott támogatás visszatérítési kötelezettségéből adódóan a központi költségvetéssel szemben fennálló 6 169 388 forint tőkeösszegű tartozását és annak kamatait.

(5) Az Országgyűlés 2013. december 27-ei hatállyal elengedi a helyi önkormányzatoknak az Állami Számvevőszék által megállapított és jogszabályban előírt közműfejlesztési támogatás jogtalan igénybevételéből eredő fizetési kötelezettségek után – a kincstár által határozattal megállapított – még nem teljesített és el nem évült, illetve hatályon kívül nem helyezett kamatfizetési kötelezettségüket. Az elengedés a 2008. április 17-ét megelőzően megállapított kötelezettségekre terjed ki.

III. Fejezet

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAI 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

3. A Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetésének végrehajtása

10. §

Az Országgyűlés az Ny. Alap 2012. évi költségvetésének végrehajtását

a) 2 765 989,6 millió forint bevételi főösszeggel,

b) 2 836 628,7 millió forint kiadási főösszeggel,

c) 70 639,1 millió forint hiánnyal

hagyja jóvá.

11. §

Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az Ny. Alap

a) 2012. évi működési előirányzat-maradványa 1 546,7 millió forint, amelyből a 2011. évi előirányzat-maradvány 0,9 millió forint,

b) 2012. évi működési kiadásai 1884,2 millió forint 2011. évi előirányzat-maradvány felhasználását tartalmazzák.

4. Az Egészségbiztosítási Alap költségvetésének végrehajtása

12. §

Az Országgyűlés az E. Alap 2012. évi költségvetésének végrehajtását

a) 1 744 580,4 millió forint bevételi főösszeggel,

b) 1 791 503,6 millió forint kiadási főösszeggel,

c) 46 923,2 millió forint hiánnyal

hagyja jóvá.

13. §

Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az E. Alap

a) 2012. évi működési előirányzat-maradványa 2066,4 millió forint, amelyből a 2011. évi előirányzat-maradvány 651,0 millió forint,

b) 2012. évi működési kiadásai 1858,0 millió forint 2011. évi előirányzat-maradvány felhasználását tartalmazzák.

5. A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai költségvetésének végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

14. §

Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Kvtv. 17. § (1) és (2) bekezdése, illetve a 25. §-a alapján

a) a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetnél a 2. cím, 1. Nyugellátások alcímen belül az adott előirányzat terhére különös méltánylást érdemlő körülmények esetén méltányossági alapon megállapításra kerülő nyugellátásra 200,0 millió forint, méltányossági alapú nyugdíjemelésre 647,2 millió forint, egyszeri segélyre 453,8 millió forint,

b) a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezetnél az adott előirányzat terhére méltányossági ellátásra a 2. cím, 2. Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai alcímen belül az 1. Terhességi-gyermekágyi segély, a 2. Táppénz, a 6. Gyermekgondozási díj jogcímcsoport előirányzatoknál együttesen 64,5 millió forint, a 3. Természetbeni ellátások alcímen belül az 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoportnál 183,0 millió forint, az 5. Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcímcsoportnál 487,9 millió forint

felhasználása történt meg.

15. §

Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény végrehajtásáról szóló 2012. évi CLV. törvény 10. §-ában és 12. §-ában előírt megtérítési, visszautalási kötelezettségek teljesítése megtörtént.

IV. Fejezet

A KÖZPONTI ALRENDSZEREN BELÜLI ELSZÁMOLÁSOK

16. §

Az Országgyűlés elrendeli, hogy a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak közreműködésével az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet (a továbbiakban: EMMI fejezet) és a Költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet terhére finanszírozott ellátások megtérítésének és kiadásainak különbözeteként 2013. december 27-éig

a) az Ny. Alap a Költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet részére a pénzbeli és az 1947-es Párizsi Békeszerződésből eredő kárpótlás alapján megállapított életjáradék visszatérítése jogcímén 0,1 millió forintot utaljon vissza,

b) az EMMI fejezet az Ny. Alapnak a jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások jogcímén 13,1 millió forintot, a korhatár alatti ellátások jogcímén 137,8 millió forintot térítsen meg a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság (a továbbiakban: NYUFIG) 10032000-01301108-00000000 „Ellátási” számlája javára,

c) az EMMI fejezet a közgyógyellátás jogcímen 172,9 millió forintot az E. Alap részére a 10032000-00280161-00000000 „OEP elszámolási számla” javára térítsen meg,

d) az E. Alap a Gyermekgondozási díjban és terhességi gyermekágyi segélyben részesülők kompenzációja jogcímen 479,2 millió forintot az EMMI fejezet javára utaljon vissza.

17. §

Az Országgyűlés elrendeli, hogy a Nemzeti Foglalkoztatási Alap a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 39. § (2) bekezdés *f)* pontja alapján 961,3 millió forintot a NYUFIG „Munkáltatói befizetésekből finanszírozott korengedményes nyugdíj” 10032000-00284770-00000000 számú technikai számla javára 2013. december 27-éig térítsen meg.

18. §

(1) Az Országgyűlés az Európai Gazdasági Térség (a továbbiakban: EGT) Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus forrásaira vonatkozó, a Kvtv. 51. § (1) bekezdése alapján tett 2012. évi kötelezettségvállalást 123,8 millió forint összegben hagyja jóvá.

(2) Az Országgyűlés a Svájci-Magyar Együttműködési Program forrásaira vonatkozó, a Kvtv. 51. § (2) bekezdése alapján tett 2012. évi kötelezettségvállalást 15 740,2 millió forint összegben hagyja jóvá.

(3) Az Országgyűlés a Nemzeti Stratégiai Referencia Keret, az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program, valamint az Európai Halászati Alapból finanszírozott halászati támogatások forrásaira vonatkozó, a Kvtv. 51. § (3)-(7) bekezdése alapján tett 2012. évi kötelezettségvállalást a *9. mellékletben* meghatározott összegben hagyja jóvá.

V. Fejezet
A KÖZPONTI ALRENDSZERNEK AZ ÖNKORMÁNYZATI ALRENDSZERREL ÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLI SZERVEZETEKKEL FENNÁLLÓ KAPCSOLATÁBÓL FAKADÓ ELSZÁMOLÁSOK

6. A helyi önkormányzatok központi alrendszerből származó forrásai

19. §

(1) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások, területi és települési nemzetiségi önkormányzatok (továbbiakban: helyi önkormányzatok) év közben 4829,5 millió forint összegben igényeltek – a kincstár területi szervei javaslataira is figyelemmel – normatív hozzájárulásokat és normatív, kötött felhasználású támogatásokat. A helyi önkormányzatok együttesen 7527,2 millió forint összegben mondtak le év közben e forrásokról, valamint a Kvtv. 32. § (3) bekezdése szerinti feladatátadás következtében 7848,2 millió forint összegben nem jogosultak e támogatásokra, továbbá a Kvtv. 32. § (2) bekezdése szerinti feladatátvétel miatt 111,5 millió forinttal ugyanezen előirányzataik megnövekedtek.

(2) A normatív hozzájárulások és a normatív, kötött felhasználású támogatások előirányzatait és pénzforgalmi teljesítését jogcímenként összesítve a *3. melléklet* tartalmazza.

20. §

(1) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatokat az általuk fenntartott intézményekben ellátottak után a normatív hozzájárulásokból, a normatív, kötött felhasználású támogatásokból megillető, és a részükre a költségvetési évben folyósított összegek különbözetei az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 2012. december 31-én hatályos 57. § (3) bekezdése szerinti elszámolása alapján a következők:

a) a visszafizetési kötelezettség 2344,1 millió forint,

b) a központi költségvetést terhelő kiegészítés 4115,1 millió forint.

(2) Az Országgyűlés megállapítja, hogy az (1) bekezdés *a)* és *b)* pontja alapján, elszámolási egyenlegként a helyi önkormányzatoknak a 2012. év után 1771,0 millió forint hozzájárulás és támogatás jár.

(3) Az Országgyűlés megállapítja, hogy azon helyi önkormányzatokat, amelyek a feladatmutatókhoz kapcsolódó normatív hozzájárulásokat és normatív, kötött felhasználású támogatásokat saját számításaik alapján az őket ténylegesen megilletőnél 3 százalékkal magasabb mértékben vették igénybe, a Kormány rendeletében megállapított mértékű, együttesen 70,5 millió forint összegű igénybevételi kamatfizetési kötelezettség terheli.

21. §

(1) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok jövedelemdifferenciálódását mérséklő kiegészítések és beszámítások után ténylegesen teljesített mutatószámok alapján járó és a költségvetési évben a helyi önkormányzatok részére folyósított összegek különbözetei az Áht. 2012. december 31-én hatályos 57. § (3) bekezdése szerinti elszámolás alapján a következők:

a) visszafizetési kötelezettség 640,6 millió forint,

b) központi költségvetést terhelő pótlólagos támogatás 153,3 millió forint.

(2) Az Országgyűlés megállapítja, hogy az (1) bekezdés *a)* és *b)* pontja alapján, elszámolási egyenlegként a helyi önkormányzatoknak a 2012. év után 487,3 millió forint visszafizetési kötelezettségük keletkezik.

22. §

(1) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatoknak együttesen az Áht. 2012. december 31-én hatályos 57. § (3) bekezdése alapján

a) a központosított előirányzatok jogcímen, egyenlegében 230,3 millió forint,

b) egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése jogcímen 67,9 millió forint,

c) helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása jogcímen 7,7 millió forint,

d) a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja jogcímen 6,9 millió forint,

e) a helyi önkormányzatok vis maior támogatása jogcímen 18,9 millió forint,

f) egyéb központi támogatások jogcímen, egyenlegében 56,9 millió forint, továbbá

g) a 2011. december 31-én feladattal terhelt, a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 5. melléklete szerinti központosított előirányzatok és 8. melléklete szerinti normatív, kötött felhasználású támogatásokból fel nem használt 103,8 millió forint,

h) az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása, valamint a megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás jogcímen 12,3 millió forint

lemondási és visszafizetési kötelezettségük keletkezett.

(2) A visszafizetési kötelezettséghez kapcsolódó késedelmi kamat megfizetési kötelezettség számításának kezdő napja 2013. március 28.

(3) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok a saját elszámolásaik alapján a 20. § (1) bekezdés *b)* pontja, a 21. § (1) bekezdés *b)* pontja és az (1) bekezdés szerinti tételek összesített egyenlegeként jelzett 3758,5 millió forint pótlólagos támogatásra jogosultak, aminek átutalásáról az államháztartásért felelős miniszter rendelkezett.

(4) A kincstár az általa üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül a helyi önkormányzatok számára elérhetővé teszi az őket megillető, illetve az általuk a központi költségvetésbe visszafizetendő támogatások és hozzájárulások összegét.

23. §

(1) A helyi önkormányzatok központosított előirányzatait és azok pénzforgalmi teljesítését a *4. melléklet* tartalmazza.

(2) A helyi önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása előirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulását az *5. melléklet* részletezi.

(3) A helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása előirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulását a *6. melléklet* tartalmazza.

(4) A helyi önkormányzatok

a) címzett és céltámogatás előirányzatainak, pénzforgalmi teljesítésének és maradványának alakulását a *7. melléklet*,

b) vis maior támogatás előirányzatainak, pénzforgalmi teljesítésének és maradványának alakulását a *8. melléklet*

részletezi.

24. §

Az Országgyűlés megállapítja, hogy a Kvtv. 76. § (1) bekezdése szerinti letéti számlára a megyei önkormányzatok 2012. január 15-éig 27 795,2 millió forintot fizettek be. A Kvtv. 76. § (3) bekezdésében meghatározott kötelezettségek teljesítése után a kincstár a letéti számla 23,9 millió forint záró egyenlegét a KESZ-re átutalja.

7. Az egyházak támogatása

25. §

(1) Az egyházi közoktatási intézményfenntartókat – a 2012. évi közoktatási támogatás rendezéseként – 3372,4 millió forint egyszeri közoktatási kiegészítő támogatás beszámítás terheli a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 1. melléklet, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 2. alcím, 3. Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás jogcím-csoport előirányzata javára 2013 decemberében.

(2) Az egyházi szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményfenntartókat – a 2012. évi önkormányzati szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi támogatástól való eltérés rendezéseként – 4449,3 millió forint egyszeri szociális kiegészítő támogatás beszámítás terheli a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 1. melléklet, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 19. alcím, 1. Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása jogcím-csoport előirányzata javára. A megtérítendő szociális kiegészítő támogatásból 2 966,2 millió

forint elszámolása 2013 decemberében esedékes, a fennmaradó 1483,1 millió forint megtérítéséről az Országgyűlés lemond.

(3) Az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény 3. § (2) bekezdése alapján az érintett egyházakat a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 1. melléklet, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 55. alcím, 4. Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék jogcím-csoport előirányzatának terhére 2013. évben 290,3 millió forint támogatás illeti meg.

VI. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

26. §

Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, és a Kvtv. hatályvesztésével egyidejűleg hatályát veszti.